Fundacja Zerya,
Zarząd Fundacji

Kraków, 04/10/2026

Polityka prywatności

Fundacji Zerya

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Zerya z siedzibą w Krakowie przy ul. Janusza Meissnera 4/78, 31-457, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001257372, zwana dalej Fundacją.
2. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Fundacją pod adresem e-mail ado@foundation.zerya.dev lub pisemnie na adres siedziby.
3. Fundacja nie wyznacza inspektora ochrony danych.
4. Ilekroć w niniejszej polityce jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 2

1. Niniejsza polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację w związku z:
    1. korespondencją i kontaktem z Fundacją;
    2. zawieraniem i wykonywaniem umów, w tym porozumień o wolontariacie i umów zlecenia;
    3. weryfikacją osób dopuszczanych do działalności z udziałem małoletnich, prowadzoną zgodnie ze Standardami Ochrony Małoletnich Fundacji.
2. Zasady przetwarzania danych uczestników wydarzeń oraz użytkowników serwisów internetowych wydarzeń określają odrębne dokumenty.

Rozdział II. Cele i zasady przetwarzania

§ 3. Kontakt z Fundacją

1. Fundacja przetwarza dane przekazane w korespondencji prowadzonej pocztą elektroniczną, telefonicznie, za pośrednictwem komunikatorów i serwisów społecznościowych, w tym serwisu Discord, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę użytkownika, treść wiadomości oraz inne dane podane przez osobę kontaktującą się.
2. Dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi i prowadzenia korespondencji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a jeżeli kontakt dotyczy zawarcia umowy – w celu podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Dane przekazane ponad potrzebę danej sprawy Fundacja usuwa lub pozostawia bez wykorzystania.
4. Dane przetwarzane są przez czas prowadzenia korespondencji, a następnie przez 2 lata od ostatniej wiadomości. Jeżeli korespondencja dotyczy umowy, stosuje się terminy określone w § 4.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

§ 4. Umowy, w tym wolontariat i umowy zlecenia

1. Fundacja przetwarza dane osób, z którymi zawiera umowy, w szczególności wolontariuszy, zleceniobiorców oraz przedstawicieli i osób kontaktowych sponsorów i partnerów.
2. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a w zakresie wymaganym przepisami prawa lub treścią umowy także: datę urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, numer rachunku bankowego oraz dane rodziców lub opiekunów prawnych osoby małoletniej.
3. Dane przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    2. wykonania obowiązków prawnych Fundacji, w szczególności podatkowych, rachunkowych, ubezpieczeniowych oraz wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
    3. kontaktu z przedstawicielami i osobami kontaktowymi kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Dane przetwarzane są przez czas trwania umowy, a następnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Dokumenty księgowe i podatkowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami, co do zasady 5 lat od końca roku, którego dotyczą.
5. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a w zakresie wymaganym przepisami – obowiązkiem ustawowym.

§ 5. Weryfikacja zgodnie ze Standardami Ochrony Małoletnich

1. Przed dopuszczeniem osoby do działalności związanej z edukacją, wypoczynkiem lub rozwijaniem zainteresowań małoletnich Fundacja weryfikuje ją zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 110) oraz Standardami Ochrony Małoletnich Fundacji.
2. W ramach weryfikacji Fundacja:
    1. uzyskuje informację, czy dane osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
    2. przyjmuje od osoby informację z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadkach określonych w ustawie – także informację z rejestru karnego innego państwa oraz oświadczenia.
3. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, numer PESEL, imiona rodziców, wynik sprawdzenia w Rejestrze, informację z Krajowego Rejestru Karnego oraz złożone oświadczenia.

4. Podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z art. 21 ustawy, o której mowa w ust. 1. Dane dotyczące wyroków skazujących przetwarzane są wyłącznie w zakresie dopuszczonym tą ustawą (art. 10 RODO).
5. Dostęp do danych z weryfikacji mają wyłącznie osoby wskazane w Standardach Ochrony Małoletnich.
6. Dane przechowywane są przez okres wskazany w Standardach Ochrony Małoletnich, nie dłużej niż przez czas współpracy.
7. Odmowa podania danych uniemożliwia dopuszczenie do działalności z udziałem małoletnich.

Rozdział III. Odbiorcy i przekazywanie danych

§ 6

1. Dostęp do danych mają wyłącznie osoby upoważnione przez Fundację i zobowiązane do zachowania poufności.
2. Fundacja powierza przetwarzanie danych dostawcom usług informatycznych, w szczególności poczty elektronicznej, przechowywania dokumentów i hostingu (Google, Oracle, Cloudflare), na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
3. Dane mogą być przekazywane organom publicznym, bankom, ubezpieczycielom oraz podmiotom prowadzącym księgowość, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub umowy.
4. Serwisy społecznościowe i komunikatory, za pośrednictwem których odbywa się kontakt, przetwarzają dane jako odrębni administratorzy, na zasadach określonych w ich regulaminach.

§ 7

1. Niektórzy dostawcy, o których mowa w § 6 ust. 2, mogą przetwarzać dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tym w Stanach Zjednoczonych.
2. Przekazanie odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (EU-U.S. Data Privacy Framework) lub standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Kopię zabezpieczeń można uzyskać, kontaktując się z Fundacją.

Rozdział IV. Prawa osób, których dane dotyczą

§ 8

1. Każdej osobie przysługuje prawo:
    1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
    2. sprostowania danych;
    3. usunięcia danych, jeżeli Fundacja nie ma obowiązku lub podstawy do ich dalszego przechowywania;
    4. ograniczenia przetwarzania;
    5. przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody;

6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Fundacji;
7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem;
8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

2. Żądania można składać w dowolnej formie, w szczególności na adres e-mail wskazany w § 1 ust. 2. Fundacja odpowiada bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca.

§ 9

Fundacja nie podejmuje decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec osób skutki prawne.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 10

1. Ostatnia zmiana polityki nastąpiła dnia 4 listopada 2026.
2. Aktualna wersja polityki jest dostępna na stronie https://foundation.zerya.dev. O istotnych zmianach Fundacja informuje na tej stronie oraz poprzez kontakt e-mail na podany adres.